Bonum pastorem Christum Dominum — Suppressio iurisdictionis abbatiae s. Laurentii in Campo et unio oppidorum dioecesi Pergulanae

GREGORIUS EPISCOPUS · 1836-07-09 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Bonum pastorem Christum Dominum, qui unius quoque ovis sollicitam habendam esse curam verbo et opere docuit, quantum ex alto conceditur imitantes, ex hac beati Petri aposto- lorum principis Sede, in qua nullis Nostris suffragantibus meritis, sed imperscrutabili di- vinae bonitatis iudicio collocati sumus ad quam- libet etiamsi pusillam dominici gregis partem apostolicae providentiae studia convertimus, ac ea quae ad ommipotentis Dei gloriam, ad fidei catholicae exaltationem et ad salutem anima- rum sanguine Agni immaculati redemptarum magis conducere in Domino conspicimus, il- lico statuere ac decernere non praetermittimus.

Porro inter ceteras sicut accepimus abbatias, quae proprio et a quavis dioecesi penitus avulso potiuntur territorio ac propterea vere Nullius dioecesis dicuntur, monasterium quoque abbatia nuncupatum, ordinis sancti Benedicti sub invo- catione sancti Laurentii in Campo antiquitus erectum sane recensetur. Spirituali huius mo- nasterii seu abbatiae in utroque foro iurisdic- tioni tria dumtaxat subsunt oppida inter Per- gulanam, Forosemproniensem ac Senogallien- sem dioeceses posita, quorum uni s. Laurentii in Campo, ubi abbatialis et parochialis existit ecclesia Deo in honorem sancti Benedicti di- cata, alteri sancti Andreae, tertio Montalfolio nomen est.

Quamvis superioribus temporibus in more positum fuerit ut huiusmodi monasterium ali-

cui commendaretur ex S. R. E. cardinalibus, qui ucpote generis nobilitate, virtute, doctrina animarumque zelo praestantes spirituali illius populi procurationi naviter incumbere et pos- sent et vellent, attamen quum iidem abbates pro tempore commendatarii partim locorum distantia ab ovibus suis seiuncti, partim gra- vissimorum negotiorum mole oppressi et in aliis haud minoris momenti obeundis muneri- bus assidue distenti, aliena opera in pascendo grege sibi commisso uti cogerentur, imo ne statis quidem temporibus cum possent coram invisere, gliscentia mala avertere promptamgue ab insidiis defensionem parare, illud exinde sequebatur, quod ex eminentissimorum abbatum administratione non eam quippe christifideles caperent utilitatem quam aeterna eorum salus et pastoralis officii ratio deposcere atque expe- tere dignoscebatur. ;

Jam vero non ita pridem accidit ut bo. me. Ioseph S. R. E. diaconus cardinalis Albani nun- cupatus ex hac vita migraverit et memorata abbatia s. Laurentii in Campo, quam ipse dum viveret in commendam ex apostolica conces- sione obtinebat, plane vacaverit. Hinc Nos prae- dictarum rerum haud ignari, oblatam occasio- nem arripere, et quid meliori illius populi re- gimini utile esset atque expediret, studiose in- vestigare cupientes, collationem abbatiae suspen- dimus eiusque administrationem ven. fratri No- stro Bartholomaeo episcopo Ostiensi et Veli- ternensi S. R. E. card. Pacca sacri collegii de- cano, et dilecto filio Nostro Mario s. Mariae in Aquiro S. R. E. diacono cardinali Mattei nun- cupato, quem utpote ortu et patritiatu Pergu- lensium rerum locorumque instructum novimus, eo quidem. consilio tradere censuimus, ut ipsi rem omaem inquirerent ac dein Nobis referrent an praefata oppida a monasterio et abbatia s. Laurentii in Campo disiungenda et cuinam, ex finitimis dioecesibus forent unienda. Ambo autem cardinales pro ea qua fulgent diligentia negotiorumque agendorum peritia ita delato munere perfuncti sunt, ut opinioni atque ex- pectationi Nostrae plane respondisse laetemur. Quo factum est ut Nos simul ac ipsi quid in- colarum saluti congruere posset Nobis pandi- derunt, praeconceptum consilium dismembrandi memorata oppida a monasterio sancti Lauren- tii in Campo eademque Pergulensi dioecesi prae- ceteris magis finitimae uniendi, nonnullague alia decernendi protinus executioni committere deliberavimus. Qua in re illud praeterea Nobis placuisse non diffitemur quod dum Nos populo in praefatis oppidis commoranti pro pastorali Nostro officio ea ratione -satius prospici sen- tiebamus, civibus quoque Pergulensis civitatis, cuius patronatum a Nobis in minoribus adhuc constitutis susceptum, etiamy postquam ad vi-

ces Tesu Christi Servatoris Nostri in terris ge- | rendas vocati fuimus fidelitate ac sincera e0- |

"rum in Nos et in' hance Apostolicam Sedem devotione commoti retinere constituimus ac de- claravimus rem periucundam probatamque pa- rabamus.

Quocirca cunctis, matura deliberatione per- pensis, Motu—Proprio, ex certa scientia et apo- stolicae Nostrae potestatis plenitudine supplen- tes, quatenus opus sit, defectum consensus tam ven. fratris Caroli Monti episcopi Pergulani quam aliorum guorumcumque quorum interest aut interesse posset in futurum, spiritualem in utroque foro iurisdictionem abbatiae s.

Laurentil in Campo nunc vacantis supprimimus atque extinguimus eamdemque abbatiam e gradu vere Nullius dioecesis demovemus et ad simplex beneficium ecclesiasticum, servato tamen titulo et nomine abbatiae s. Laurentii in Campo, ac etiam | sartis tectis manentibus aliis praeeminentiis, privilegiis, emolumentis iuribusque compatibilibus, eadem auctoritate reducimus atque transferimus. Tria dein oppida supra commemorata nimirum s. Laurentii in Campo et alium s, Andreae | et alium vulgo Montalfolio nuncupata et in eis existentes et existentia paroecias, ecclesias, mo- nasteria, loca pia et alia quaecumque secularia et quorumcumque ordinum regularia beneficia, nec non utriusque sexus personas, habitatores et incolas tam laicos quam clericos cuiusque status, gradus, ordinis et conditionis a praefata abbatia s. Laurentii in Campo simili modo divellimus, seiungimus ac dismembramus. Haec © autem. oppida cum omnibus et singulis suis adnexis a monasterio seu abbatia sancti Lau- rentii in Campo sic disiuncta, avulsa et sepa- rata, nec non in eis existentes ac existentia pa- roecias, ecclesias, monasteria, loca pia et alia quaecumque saecularia vel regularia beneficia, itemgue clerum, populum ac utriusque sexus personas, habitatores et incolas dioecesi Pergu- lensi eiusque territorio perpetuo pariter unimus, coniungimus et incorporamus, ita ut eadem oppida cum omnibus et singulis suis adnexis in posterum semper et quandocumque ordina- | riae subiiciantur spirituali iurisdictioni, pote- stati ac regimini episcopi pro tempore Pergulen- sis dioeceseos, salvis tamen, si quae sunt, ex- emptionibus cuilibet de iure competentibus. Cum vero Nobis innotuerit in praedictis op- pidis dismembratis. ac unitis extare beneficia parochialia, quae hactenus a Nostra Dataria Apostolica ad praesentationem abbatis pro tem- pore commendatarii s. Laurentii in Campo conferri consueverunt, ac animo perpendentes consultius fore si posthac eaedem paroeciae ab episcopo Pergulano libere provideantur, idcirco | praefatum ius abbati commendatario olim inhae- rens penitus abrogamus; easdemque paroecias et alia, si quae sunt, in ipsis oppidis beneficia | futuris temporibus esse conferenda ab episcopo pro tempore Pergulano, eademj ratione et forma qua Conferri solent caeterae paroeciae et bene- ficia civitatis ac dioecesis Pergulensis, praecipi- mus atque iubemus, salvis tamen ac suo in robore omnino permansuris reservationibus et" affectionibus apostolicis.

Ne autem ecclesia parochialis s. Laurentii in Campo, quae titularis est memorati monasterii seu abbatiae s. Laurentii ex hac dismembra- tione et unione quidquam sentiat detrimenti, volumus atque mandamus ut eiusdem ecclesiae parochialis tuitio, divini cultus impensa et quod-- cumque aliud onus quod abbates commenda- tarii pro tempore erga illam hactenus_perferre consueverunt, in posterum quoque absque ulla innovatione eisdem abbatibus omnino in- cumbat.

Cumgue insuper Nos facile intellexerimus ex praedicta spiritualis iurisdictionis suppres- sione atque ex trium oppidorum dismembra- 'tione et unione abbates quidem pro tempore commendatarios penitus eximi ab onere vicario et curiae abbatiali congruum persolvendi sti- pendium saltem postquam vita decesserint ho- dierni officiales ; clericos autem egenos eorum- dem oppidorum spe privari quodlibet assequendi subsidium quod antea ex pia liberalitate abba- tis commendatarii praesertim tempore bo. me. card. losephi Albani gaudebant, ut in ecclesia- Sticis seminariis informarentur; propterea ne 'dum abbates pro tempore gravi levantur pondere curiae abbatialis, clericis oppidanis ulla censeatur illata iactura aut spes sublata, pa- riter decernimus atque mandamus ab abbatibus pro tempore commendatariis s. Laurentii in Campo singulis annis ac perpetuum in modum a die executionis praesentium literarum, etiamsi super mensa abbatiali aliae pensiones annuae ad tempus et in perpetuum duraturae reservatae existant vel per Nos successoresque Nostros in posterum reserventur exsolvendam esse se- minario Pergulano (quod tamen nondum erec- tum fuisse perdolemus, et quam cito erigi iu- bemus) pensionem scutatorum centum quinqua-~ ginta iuliorum decem pro quolibet scutato a quovis onere et detractione liberam, ut ibidem tres adolescentes in commemoratis oppidis orti, optimae autem spei ac prima saltem tonsura initiati, alantur et instruantur. Hos vero adolescentes ab episcopo pro tempore Pergulensi ita deligi edicimus, ut ex quolibet dismembrato oppido unus assumatur, quod si alicubi nullus aptus et idoneus inyeniatur ex alterutro oppido ad libitum antistitis nominetur; nemine autem digno in tribus praefatis oppidis existente fas sit episcopo aliquem ex Pergulensi civitate vel dioecesi caeteris' praeferre. ; Non obstante vero huiusmodi perpetuo onere annuae pensionis scutatorum centumquinqua- ginta seminario Pergulensi solvendae, volumus

ut fructus ac reditus abbatiae s. Laurentii in Campo futuris quoque temporibus taxentur ad florenos quinguaginta auri de Camera, quem- admodum eiusdem monasterii seu abbatiae fru- ctus ad hanc ipsam florenorum quantitatem in libris Camerae apostolicae et sanc. collegii ta- xati reperiuntur, nec abbates seu perpstui com- mendatarii ratione dictae pensionis ut supra impositae ullam taxarum monasterii huiusmodi reductionem unquam petere queant.

Omnia autem et singula instrumenta atque documenta, quae oppida 'ut praeferentur' ab abbatia s. Laurentii dismembrata illorumque incolas et beneficia quomodolibet respiciunt a cancellaria abbatiali s. Laurentii extrahi et can- cellariae Pergulanae tradi

volumus -ac praeci- pimus.

Quamobrem yenerabili fratri Nostro Bartho- lomaeo episcopo Ostiensi et Veliternensi S.R. E. cardinali Pacca ac dilecto filio Nostro Mario s. Mariae in Aquiro S. R. E. diacono cardinali Mattei nuncupatis et memorati monasterii seu abbatiae s. Laurentii in Campo administrato- ribus quos in harum literarum Nostrarum exe- quutores eligimus ac deputamus_necessarias omnes ac singulas ad praemissorum eifectum plenarie consequendum tribuimus facultates ut ipsi per se vel per alium virum, ecclesiastica dignitate insignitum, ab eis subdelegandum, praesentes Nostras literas ubi et quando opus fuerit vel quoties ab iis quorum interest vel ab aliquo eorum fuerint requisiti solemniter publicent et exequantur ac omnia et singula in eis contenta faciant auctoritate Nostra ab omni- bus ad quos spectat atque pro tempore spec- tabit inviolabiliter observari. Atque ut tam ipsi quam persona ab eis subdeleganda super qua- cumque oppositione in actu executionis quo- modolibet forsan oritura servatis tamen servan- dis etiam definitive et quavis appellatione re- mota libere ac licite definire ac pronunciare possint et valeant contradictores quoslibet ac rebelles per sententias, censuras poenasque ec- clesiasticas aliaque iuris et facti remedia com- pescendo, invocato etiam, si opus fuerit, au- xilio brachii saecularis, plenam et omnimodam facultatem similiter concedimus atque imperti- mur. Eisdem vero executoribus praecipimus atque mandamus ut singulorum actorum in praesentium literarum executione-conficiendo- rum exemplar, authentica forma exaratum, intra quatuor menses ab expleta ipsarum executione ad hanc Apostolicam Sedem transmittant illud- gue in archivio congregationis Rebus Concisto- rialibus praepositae de more asservari edicimus atque iubemus.

Praesentes autem literas et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod ii quorum in- terest aut interesse posset in futurum cuiusvis status, ordinis, praeeminentiae ac dignitatis ‘sint, etiam specifica mentione digni, vocati et

auditi non fuerint aut praemissis non consen-

serint, tametsi suorum indultorum aut privile-

giorum vigore vocari aut audiri debuissent , nullo unquam tempore de subreptionis vel ob- reptionis aut nullitatis vitio seu intentionis No- strae defectu notari, impugnari vel in contro- versiam vocari posse, sed perpetuo validas et, efficaces existere et fore suosque plenarios ac integros effectus. sortiri et obtinere. Sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores ac S.R.E. cardinales etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi ac interpre- tandi facultate iudicare atque definiri debere et si secus super his a quoquam quavis aucto- ritate scienter vel ignoranter contigerit atten- tari, irritum ac inane decernimus atque decla- ramus. :

Non obstantibus cancellariae apostolicae re- gula de iure gquaesito non tollendo, de suppres- sionibus, dismembrationibus perpetuis ad partes committendis, etiam vocatis omnibus, quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae regulis ac Lateranensis concilii novissime celebrati, in contrarium praemissorum quomoddolibet editis, etiam in synodalibus, provincialibus generali- busque conciliis, specialibus, vel generalibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, ac decretis, etiam Motu-Proprio, et de apostolicae potestatis plenitudine, seu con- sistorialiter in contrarium praemissorum quo- modolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illo- rum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem continentes mentio, seu quaevis alia ex- pressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis ha- bentes illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibus- cumque.

Huiusmodi autem literarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem ubigue locorum in iudicio et extra fidem haberi volu- mus, quae ipsis praesentibus haberetur, si ori-

| ginaliter exhibitae fuissent.

Nulli ergo hominum omnino liceat hanc pa- ginan. Nostrae suppressionis, dismembrationis, separationis, unionis, subiectionis, impositionis, deputationis, mandati, derogationis et volunta- tis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit in-

dignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incur- surum,

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo triges'mo sexto, septimo idus iulii pontificatus Nostri anno sexto.’

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer’s signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.